

아울렛 온라인 판매 특약서

롯데쇼핑 (주)(이하 “쇼핑”이라 한다)와 (주)일룸(이하 “파트너사”라 한다)은 쇼핑과 파트너사간에 2024. 07. 09. 체결한 아울렛 전용 임대乙 임대차 기본거래 계약(이하 “원 계약”이라 한다)에 대하여 다음과 같이 특약(이하 “본 특약”이라 한다)을 체결한다.

제 1 조 [목적 및 범위]

본 특약은 쇼핑이 직접 운영하거나, 제휴 계약 등을 체결하여 입점해 있는 인터넷 전자상거래 사이트(이하 “본건 사이트”라 한다)에서 파트너사의 상품을 판매함에 있어 필요한 제반 사항을 명확히 규정함에 그 목적이 있다.

제 2 조 [상품의 위탁판매]

- ① 파트너사는 공급할 상품에 대한 판매정보를 본건 사이트에 등재하여 고객에게 제시하기로 한다.
- ② 파트너사는 고객이 파트너사의 상품을 주문하는 경우, 파트너사에 부여된 전자상거래 사이트 관리자(Admin) 시스템(이하 “어드민 시스템”이라 한다)을 통해 주문 목록 및 거래명세서를 확인하고, 해당 상품을 파트너사가 지정한 자체 배송시스템에 따라 고객에게 배송하기로 한다.
- ③ 본 특약상 거래품목 및 거래수량은 파트너사가 어드민 시스템에 등록된 “상품/딜등록 리스트”로 갈음하기로 한다. 단, 쇼핑과 파트너사는 상호 협의하여 전산 시스템을 통한 전자적 방법 등으로 거래품목, 수량 등의 거래 데이터를 연계·공유할 수 있다.

제 3 조 [쇼핑의 역할 및 의무]

- ① 쇼핑은 본건사이트 상에 파트너사가 공급하는 상품을 판매한다. 본 특약에 따라 파트너사가 직접 등재하여 상품을 판매하는 전자상거래 사이트(이하 “본건 사이트”)는 추후 양 당사자간 합의 하에 추가되거나 변경될 수 있다.
- ② 쇼핑은 고객이 주문한 상품에 대한 결제 업무를 수행한다. 이 때 고객의 요청 및 재고부족 등에 의한 주문변경으로 발생하는 결제금액 변경 업무도 포함되며, 신용카드 가맹 수수료 등 결제와 관련한 수수료는 쇼핑이 부담한다.
- ③ 쇼핑은 파트너사의 요청이 있는 경우 본건 사이트를 통해 판매하는 상품의 촬영 업무를 진행할 수 있다. 이 경우 촬영컷에 대한 소유권은 쇼핑에게 있으며, 파트너사는 해당 촬영컷을 본건 사이트 등재 및 본건 사이트 내 판매와 관련된 목적에 한하여 사용하기로 한다.

제 4 조 [파트너사의 역할 및 의무]

- ① 파트너사는 어드민 시스템을 통하여 본건 사이트 상에 상품 판매정보를 등재하여야 하며, 해당 정보의 적법성, 진실성 등에 대하여 진술 및 보증한다.
- ② 파트너사는 쇼핑에게 공급하는 상품이나 서비스에 있어서 관계 법령에서 정하는 사양 및 기준 등을 유지해야 한다.
- ③ 파트너사는 쇼핑에게 공급하는 상품이 파트너사의 롯데쇼핑 오프라인 매장에서 판매되는 상품과 동일한 수준을 유지할 수 있도록 성실히 관리한다.
- ④ 파트너사는 고객이 추가로 요청한 경우 파트너사 명의의 영수증 및 세금계산서를 발행 및 발송하여야 한다.
- ⑤ 파트너사는 판매상품에 대한 교환, 반품, A/S에 대해 책임을 지며, 이를 처리하기 위한 주문, 결제 정보 등은 파트너사에 부여된 어드민 시스템을 열람하여 처리한다.
- ⑥ 파트너사는 본 특약의 이행을 위해 다음의 업무를 처리할 수 있는 담당자를 1명 이상 지정한다.
 1. 상품전시 및 관리: 디스플레이, 상품 관리, 상품 촬영 협조
 2. 상품수급관리: 상품 이동 및 재고 확보
 3. 주문 및 출고/배송 관리: 발주 내역(고객 주문) 확인, 출고, 배송, 교환-반품 관련 업무처리
 4. 마케팅: 온라인 구매고객 대상 프로모션 등 이벤트 진행 시 협조, 브랜드 홍보자료 및 상품 안내, 매장 출시 전 신상품 사전 예약 판매 진행
 5. 문의사항 처리: 본건 사이트 또는 온/오프라인 고객센터를 통한 문의사항 발생시 성실하게 응대

⑦ 파트너사는 제5항 담당자를 지정하여 쇼핑에 통보하며, 담당자 변경 시 정보를 업데이트하여 본 특약 상 업무에 차질이 없도록 조치한다.

제 5 조 [상품 판매 및 가격]

- ① 상품의 품목 및 수량, 판매가, 공급가는 쇼핑과 파트너사가 상호 협의하여 정한다.
- ② 상품의 가격 및 상품 정보에 변동이 생길 경우 파트너사는 쇼핑에게 이 사실을 즉시 통지하여야 한다.
- ③ 파트너사는 쇼핑이 본건 사이트를 통해 판매하는 상품의 가격이 여타 상품 공급처 및 판매처와 비교하여 판매가의 형평성을 유지할 수 있도록 진행하여야 한다.
- ④ 파트너사 및 쇼핑의 사정으로 판매가를 바꿔야 할 경우 상호 협의를 통해 결정한다.

제 6 조 [파트너사의 상품관리 의무]

- ① 파트너사는 상품 등의 제조공정부터 고객에 대한 판매시점까지 쇼핑이 요구하는 사양, 품질 및 신뢰성 만족여부를 자체적으로 확인 및 보증하여야 한다.
- ② 파트너사가 상품 등의 품질을 보증하지 못하여 쇼핑의 품질관리에 중대한 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 경우에는 쇼핑은 이에 대한 개선을 요구할 수 있으며, 파트너사는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ③ 상품의 품질은 최초 공급 시 승인된 규격 혹은 견본과 동일하여야 한다. 파트너사는 자체적으로 제품의 규격 및 검사규격을 정하여, 기준에 따라 검사를 실시하여야 하고 쇼핑이 요구할 경우 관련 기준 및 기록을 제출하여야 한다.
- ④ 상품 등이 쇼핑에게 인도되기 전에 상품 등의 전부 또는 일부가 멸실 훼손 또는 변질된 경우 및 상품의 하자로 발생한 손해는 쇼핑의 고의 또는 과실에 의한 경우를 제외하고는 파트너사가 부담하며 이에 대하여 파트너사는 자신의 책임 하에 회수/배상/폐기 등의 처리를 하여야 한다.

제 7 조 [매입무효]

고객이 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률에 의거, 유효하게 철회권을 행사한 경우 당해 매입은 무효로 한다. 단, 백화점에게 고의, 과실이 있는 경우, 백화점은 당해 매입무효로 인하여 파트너사에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

제 8 조 [상품회수처리]

- ① 파트너사는 쇼핑이 본 특약 제6조 및 제7조에 해당하는 증거를 제시하여 쇼핑에게 공급한 상품의 회수, 수리, 교환, 환불과 관련된 업무 전부 또는 일부의 처리를 요청한 경우 이를 신의에 따라 성실히 이행하여야 하며, 쇼핑의 요구가 있는 경우 그 처리결과에 관한 일체의 자료를 쇼핑에게 제공하여야 하고 이 경우 발생한 소요비용과 경비는 파트너사가 부담하여야 한다.
- ② 파트너사는 파트너사가 쇼핑에게 제공한 상품이 고객에게 생명, 신체 또는 재산상의 손해를 야기할 수 있는 결함이 있다고 판단되어 쇼핑이 반품, 수리, 환불조치를 취한 경우 이에 소요된 비용과 경비에 대하여 즉시, 쇼핑에게 배상을 하여야 하며, 이 경우 비용과 경비에는 수리, 재구매, 교환에 필요한 비용뿐만 아니라 제품의 포장, 발송비용을 포함한다.
- ③ 파트너사는 상품의 안전에 영향을 끼친다고 알려진 조건들을 즉시 쇼핑에게 알리고, 모든 정부기구 또는 소비자 단체에 이러한 사실을 알리기 전에 쇼핑과 협의하는 것을 동의한다.

제 9 조 [온라인광고 및 판촉]

- ① 파트너사는 상품판매를 촉진하기 위하여 쇼핑에게 본건 사이트를 통한 광고 및 별도 페이지 제작을 요청할 수 있다. 이 경우 제공될 용역의 내용 및 용역수수료는 쇼핑과 파트너사의 별도 약정에 의한다.
- ② 쇼핑은 정기적인 마케팅 프로모션 활동(청구할인, 상품쿠폰 등)을 집행할 수 있으며, 이 때 집행되는 비용은 모두 쇼핑이 부담한다(단, 브랜드 개별 진행 행사는 제외한다).

제 10 조 [상품정보의 제공]

- ① 파트너사는 상품의 명칭, 모델, 특징, 사양, AS, 배송 관련 정보 등 쇼핑 또는 본건 사이트가 요청하는 상품정보를 상품전시 3일 전에 쇼핑 또는 본건 사이트가 요청한 방식에 따라 제공하여야 한다.
- ② 파트너사는 제1항에 따라 쇼핑 또는 본건 사이트에게 제공한 상품정보의 적법성, 진실성 및 최신성을 보장하며, 제공된 상품정보가 사실과 다르거나 변경된 경우 즉시 쇼핑 또는 본건 사이트에게 이를 통지하여야 한다. 파트너사가 제공한 상품정보와 관련하여 발생하는 모든 행정적, 민/형사상의 책임은 파트너사에게 있다.

제 11 조 [상품의 발주]

파트너사는 어드민 시스템에서 주문내역이 기재된 주문내역 현황을 열람함으로써, 상품의 발주 내역을 확인하기로 한다.

제 12 조 [상품의 배송]

- ① 파트너사는 어드민 시스템을 통해 고객의 입금 또는 대금결제에 대해 확인한 후 2일 이내에 본건 사이트별 운영 기준으로 정한 바에 따라, 배송에 필요한 사전 조치(상품의 포장 등)를 한다.
- ② 파트너사는 자체적인 배송시스템을 활용하여 고객이 정한 수취인에게 다음의 절차에 따라 배송을 완료하고 쇼핑에게 통지한다.
 - 1. 파트너사는 발주일로부터 3일 이내에 파트너사의 책임 하에 고객에게 상품을 배송하여야 한다. 단, 발주일이란 파트너사가 사이트별 어드민 시스템을 통해 고객이 주문·결제한 상품의 배송을 지시한 날을 말한다.
 - 2. 고객이 배송일을 지정하고 파트너사가 이를 승낙한 경우 또는 예약판매로 인해 예약 배송일이 지정된 경우 그 지정된 기일을 약정 배송일로 한다.
 - 3. 파트너사는 인수지에서의 수취인이 구매고객이 정한 수취인임을 확인한 후 상품을 인도하고, 상품배송 과정에서 발생한 상품의 파손, 분실 등에 대하여 모든 책임을 진다.
 - 4. 파트너사는 상품 배송 시 해당 상품이 본건 사이트에서 구입 및 판매된 것임을 수취인이 인지할 수 있도록 하여야 하며, 쇼핑이 파트너사에게 교부하거나 혹은 요청한 반송에 필요한 서류를 상품 발송시 동봉하여야 한다.
 - 5. 파트너사는 상품의 배송 시 상품이 파손/훼손되지 않도록 견고하게 포장하여야 하며, 쇼핑은 상품의 파손/훼손의 가능성이 있는 경우 포장의 개선을 요구할 수 있다.
 - 6. 파트너사는 본건 사이트별 포장방법과 관련지침을 준수하여야 하며, 사이트 내에 관련지침이 없는 경우 쇼핑과 협의하여 진행한다.
- ③ 파트너사가 자체적인 배송시스템을 사용하지 않고 쇼핑의 배송시스템을 사용하고자 하는 경우에는 쇼핑의 배송 관련 지침에 따라 별도 합의하여 진행한다.
- ④ 본 조에 따라 배송과 관련하여 발생하는 포장, 발송 및 기타 비용 등(이하 ‘배송비’라 한다)은 파트너사가 부담하기로 한다.

제 13 조 [상품의 교환 및 반품]

- ① 쇼핑과 파트너사는 고객이 주문취소, 교환, 반품 등 청약의 철회를 요청할 경우 「전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 필요한 조치를 신속/정확하게 처리하여야 한다.
- ② 파트너사는 고객이 상품수령일로부터 30일 이내에 교환 또는 반품을 요청하는 경우 신속히 교환, 반품을 위한 조치를 취하여야 한다. 단, 배송된 상품이 표시/광고된 상품과 다른 경우에는 고객이 상품수령일로부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날로부터 30일 이내에 교환, 반품을 요청하는 경우 파트너사는 고객의 요청에 따라 처리하여야 한다.
- ③ 파트너사는 쇼핑의 귀책사유로 인한 경우를 제외하고 교환/반품과 관련하여 발생하는 모든 비용(교환/반품 수거비용 등)을 부담한다. 단, 파트너사의 귀책사유가 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 파트너사가 부담하여야 할 전단의 비용을 쇼핑이 먼저 부담한 경우, 쇼핑은 해당 비용을 본 특약 제 15조 및 원 계약에 따라 쇼핑이 파트너사에게 지급하여야 할 대금에서 공제할 수 있다.
- ④ 파트너사는 어드민 시스템을 통해 교환 접수를 확인 후 영업일 기준 3일 이내에 고객이 상품을 다시 수령할 수 있도록 조치하여야 한다.

제 14 조 [환불 및 리콜]

- ① 쇼핑은 고객이 환불을 요청한 경우 관련법령에 따라 환불조치를 취하여야 한다.
- ② 파트너사의 귀책사유로 고객이 환불을 요청할 경우, 그 환불비용은 파트너사가 부담하기로 한다.
- ③ 파트너사는 제품상의 하자 또는 사용자 안전상의 결함이 있는 경우 전량 리콜하여야 하며, 리콜에 따른 모든 비용을 부담한다.

제 15 조 [상품 판매대금 및 위탁판매 수수료의 정산]

- ① 파트너사가 쇼핑에 대해 지급하여야 하는 위탁판매수수료는 상품 판매가격에 원 계약에서 정한 임대료율을 곱한 금액으로 정하며, 구체적인 정산방법은 원 계약에서 정한 바에 따른다.
- ② 쇼핑이 파트너사에 지급하여야 하는 상품 판매대금의 정산방법은 원 계약에서 정한 바에 따르되, 제12조 및 제13조에 따라 파트너사가 배송을 진행함에 있어 고객이 부담한 유료 배송비는 임대관리비 부과 시 별도 항목(배송비-브랜드택배)으로 공제 처리하기로 한다.

제 16 조 [하자책임 및 보증]

- ① 파트너사는 소비자분쟁해결기준 등 관련 법령과 파트너사의 품질보증서에 따라 본 특약에 의하여 판매된 상품에 대한 하자보증책임을 진다.
- ② 파트너사는 제1항과 관련하여 고객으로부터 제기되는 교환/수리 등의 처리에 소요되는 제반 비용을 부담한다.

제 17 조 [지식재산권 등]

- ① 파트너사는 쇼핑에게 판매를 위탁하는 상품이 제3자의 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 조상권 등, 이하 같다) 및 제반 권리를 침해하지 않았음을 보증한다.
- ② 파트너사는 쇼핑에게 판매를 위탁하는 상품에 대한 지식재산권 등 배타적·독점적 권리를 보유한 경우 관련자료를 쇼핑에게 제출하여야 한다.
- ③ 파트너사는 상품과 관련하여 쇼핑 또는 파트너사와 제3자 사이에 지식재산권에 관한 분쟁이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우, 지체 없이 구체적인 상황을 쇼핑에게 서면으로 통지하여야 한다. 또한 파트너사는 파트너사의 귀책사유로 상기 사항이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 쇼핑에게 손해가 미치지 않도록 파트너사의 비용 부담으로 사전조치를 취하여야 하며, 지식재산권의 분쟁으로 쇼핑이 손해를 입은 경우 그 손해를 배상한다.

제 18 조 [개인정보보호]

- ① 쇼핑은 다음 각 호를 포함하여 구매계약 이행을 위해 필요한 최소한의 고객 개인정보만을 파트너사에게 제공한다.
 - 1. 구매자 성명, 전화번호
 - 2. 수취인의 성명, 전화번호, 주소
 - 3. 제공되는 재화/용역의 명칭, 가격, 수량
 - 4. 제3자 정보제공과 관련한 고객의 동의를 구한 정보
- ② 파트너사는 고객의 사전 서면동의를 받거나 관련법령에 의한 경우를 제외하고는 쇼핑으로부터 제공받은 고객의 개인정보를 제공받은 목적 이외의 다른 용도로 이용하거나 공개하거나 제3자에게 제공하는 등의 행위를 하여서는 아니 된다. 파트너사는 고의 또는 과실을 불문하고 파트너사가 본 특약의 이행 이외의 목적으로 개인정보를 이용, 누설, 제공하였을 경우 이로 인한 모든 민/형사상의 책임을 진다.

제 19 조 [개인정보 관리]

- ① 파트너사는 쇼핑으로부터 제공받은 개인정보를 취급하는 인원을 필요 최소한으로 지정하여야 하며, 지정된 취급자로부터 비밀보장에 관한 서약서를 징구하고 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.
 - 1. 개인정보관리책임자 지정
 - 2. 개인정보 취급 컴퓨터 및 단말기 관리규정
 - 3. 개인정보 보관함 별도 지정
 - 4. 개인정보 취급 및 파기 규정

- ② 쇼핑은 제17조 및 고객 개인정보보호 준수 등의 이행여부를 확인하기 위하여 파트너사를 방문 또는 파트너사에
게 현장점검을 요구할 수 있으며, 파트너사는 특별한 사정이 없는 한 이를 수락하여야 한다.
- ③ 파트너사는 쇼핑으로부터 개별 업무가 완료되는 즉시 제공 받은 개인정보를 파기하여야 한다.

제 20 조 [준수사항]

- ① 파트너사는 본 특약과 관련하여 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률, 품질경영 및 공산품 안전관리
법, 식품위생법 등 관련 법령을 준수하여야 하며, 해당법령 미준수로 인하여 발생하는 모든 민/형사상의 책임을 진
다.
- ② 파트너사는 쇼핑의 지식재산권을 쇼핑의 사전 서면동의 없이 제3자에게 이용하도록 하여서는 아니된다.

제 21 조 [특약의 효력 및 변경]

- ① 본 특약의 효력은 본 특약 체결일로부터 원 계약의 종료일까지로 한다. 단, 원 계약의 기간이 갱신될 경우, 갱신
된 계약의 종료일까지로 한다.
- ② 본 특약에 따른 쇼핑의 위탁판매와 관련하여, 본 특약의 내용은 쇼핑과 파트너사 간에 본 특약 체결 이전 합의
(쇼핑과 파트너사 간에 체결된 계약, 특약 등을 포함한다)한 내용에 대하여 우선적인 효력을 갖는다.
- ③ 본 특약에서 정하는 사항에 대한 변경이 있거나 추가로 특약이 있을 경우, 쇼핑, 파트너사 간의 서면 합의하에
본 특약을 변경하거나 추가특약을 체결할 수 있으며 본 특약의 변경사항은 본 특약과 동일한 효력을, 추가 특약은
본 특약을 우선하는 효력을 갖는다.

본 특약의 체결을 증명하기 위하여 당사자간 본 특약서 2부를 작성하여, 각각 기명, 날인한 후 1부씩 보관하기로 한
다.

2024 년 07 월 09 일 일

쇼핑

주 소 : 서울 중구 소공동1
상 호 : 롯데쇼핑 (주)
백 화 점 : 정준호
대 표 이 사

파트너사

주 소 : 서울특별시 송파구 오금로 311 퍼시스 서울본사 3층
상 호 : (주)일룸
대 표 이 사 : 정보은

본 계약서는 전자서명법에 따라 공인인증서로 전자서명을 하여 체결한 전자계약서입니다.